

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812012-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA, sucessora de JOSÉ SANT'ANA DE SOUSA PEREIRA

AGRAVADO: RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por herdeira do de cujus, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios firmado entre o exequente e o falecido. O contrato previa divisão de honorários de sucumbência em causas do Grupo Sotave, incluindo cláusula de repasse de 10% ao exequente. A agravante alegou ilegitimidade do espólio, prescrição da dívida e inexigibilidade do título por ausência de liquidez e certeza.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o contrato particular apresentado constitui título executivo dotado de certeza, liquidez e exigibilidade;
(ii) saber se a execução encontra-se prescrita, considerando a natureza do crédito e a ausência de demonstração da data de ciência inequívoca do dano;
(iii) saber se o espólio pode figurar no polo passivo após a homologação da partilha.

III. Razões de decidir

3. O título executivo apresentado (contrato de honorários com cláusula de divisão de valores futuros) foi considerado exequível, por conter obrigação futura com previsão expressa de repasse, inclusive após o falecimento dos contratantes.

4. A jurisprudência admite a execução de obrigação condicionada à ocorrência de eventos futuros, desde que comprovados. A parte exequente apresentou documentação que evidencia a concretização dos eventos previstos contratualmente.

5. A alegação de prescrição foi afastada por ausência de prova da ciência inequívoca do exequente quanto à violação de seu direito, momento inicial do prazo prescricional, conforme teoria da actio nata.

6. Quanto à ilegitimidade passiva, reconheceu-se que o espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha, podendo os herdeiros responder na proporção de seus quinhões.

7. Ainda que o contrato trate de honorários de sucumbência, sua redação admite interpretação extensiva, abrangendo verbas contratuais, diante da ausência de limitação expressa.

IV. Dispositivo e tese

8. Efeito suspensivo deferido. Determinada a suspensão da execução até julgamento final do recurso.

Tese de julgamento:

“1. É possível a execução de contrato particular que preveja obrigação futura e indeterminada, desde que se comprove a ocorrência do evento gerador e a ciência inequívoca do credor;

9. O prazo prescricional para cobrança de honorários pactuados em contrato particular tem início com a ciência da lesão ao direito, conforme teoria da actio nata;

10. O espólio responde pelas dívidas do falecido até a partilha, e os herdeiros, após esta, na proporção de seus quinhões.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 786, 803, I, 919, § 1º; CC, arts. 205, 206, § 5º, I, 114, 1.997; EOAB (Lei nº 8.906/94), art. 25, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJMG, ApC 1.0188.05.037913-3/001, Rel. Des. Eduardo Mariné da Cunha, j. 13.01.2011; TJMG, AI-Cv 1.0000.25.075005-6/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 13.05.2025.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por **VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA**, sucessora de **JOSÉ SANT'ANA DE SOUSA PEREIRA**, em face da decisão do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 0870433-62.2024.8.14.0301, com o objetivo de **reformular parcialmente a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastou a prescrição alegada e reconheceu a exequibilidade de contrato particular supostamente sem os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade.**

Narram os autos de origem que **RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS** ajuizou a EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra o **ESPÓLIO DE JOSÉ SANT'ANA DE SOUSA PEREIRA**, representado pelo inventariante **PAULO EDUARDO SAMPAIO PEREIRA**, com o objetivo de **cobrar a quantia de R\$ 5.528.170,34 (cinco milhões, quinhentos e vinte e oito mil, cento e setenta reais e trinta e quatro centavos), referente a 10% dos ativos vendidos, de acordo com a Cláusula nº 11 do Instrumento Particular de Contrato Entre Partes firmado entre o exequente e o falecido.**

Alega a parte autora que:

1. O título executivo extrajudicial que embasa a execução é o "Instrumento Particular de Contrato Entre Partes", firmado em 18/04/2007 entre **Rui Guilherme Trindade Tocantins** e **José Sant'Ana de Sousa Pereira** (falecido), e assinado por duas testemunhas, conforme exigência do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

2. Aduz que Rui Tocantins e José Sant'Ana trabalharam juntos por mais de 30 anos, tendo firmado o contrato como forma de assegurar a divisão de honorários em caso de falecimento de qualquer uma das partes, incluindo honorários de sucumbência e direitos sobre processos específicos.

3. Diz que sua pretensão se embasa na Cláusula nº 11 do contrato, que assegura ao segundo contratante (Rui Tocantins) o direito de receber 10% dos honorários devidos ao primeiro contratante (José Sant'Ana) pelo "Grupo Sotave".

4. Aponta que, com o falecimento de José Sant'Ana em 2014, os herdeiros não repassaram os 10% sobre os ativos vendidos, totalizando o valor de R\$ 5.528.170,34. Os ativos listados no cálculo incluem valores decorrentes de créditos cedidos e imóveis adjudicados e alienados, conforme descrito abaixo:

o Um crédito de R\$ 17.500.000,00 (com valor corrigido para R\$ 39.194.324,83 até julho de 2024), referente a uma cessão de direitos.

o Um imóvel adjudicado na Avenida Pedro Álvares Cabral, avaliado em R\$ 5.000.000,00 (com valor corrigido para R\$ 11.622.378,57).

o Um imóvel localizado na Avenida Senador Lemos, vendido por R\$ 4.740.000,00, após desconto das despesas de corretagem.

5. Relata que, em 14/06/2023, tentou habilitar seu crédito no processo de inventário, mas o pedido foi negado pelos herdeiros. A juíza da 1ª Vara Cível de Belém orientou que o credor buscasse o reconhecimento do crédito em uma ação autônoma, o que motivou a presente execução.

6. Afirma que os herdeiros contestaram a habilitação do crédito e sugeriram que o crédito estaria prescrito, argumento que é rebatido na petição inicial.

Argumenta que:

· A execução está amparada em contrato com cláusulas específicas sobre divisão de honorários, estabelecendo a obrigação de pagamento dos 10% dos ativos pelo espólio.

· Cita jurisprudência e doutrina que interpretam os contratos entre advogados para distribuição de honorários como negócios jurídicos declarativos, submetidos ao prazo prescricional decenal do artigo 205 do Código Civil, conforme entendimento recente do STJ.

· Sustenta que a cláusula de rateio de honorários entre advogados sócios ou parceiros é legítima e difere da prestação de serviços advocatícios. Cita jurisprudência do STJ que aplica o prazo de prescrição decenal (art. 205 do CC) às pretensões de cobrança de honorários baseadas em contratos entre advogados.

Por fim, requereu a expedição de mandado de citação e penhora para o inventariante,

determinando que, no prazo de 3 dias, seja efetuado o pagamento da quantia de R\$ 5.528.170,34.

Na hipótese de não quitação do débito, que a penhora recaia sobre os valores depositados na subconta judicial n.º 1501108532, relacionada ao inventário, em conformidade com o art. 829, §§ 1º e 2º, do CPC.

Custas recolhidas.

O Juízo a quo ordenou a citação dos executados, nos termos do artigo 829 do CPC, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da citação, efetuar(em) o pagamento da dívida, acrescida de 10% (dez por cento) de honorários advocatícios.

Em seguida, o **ESPÓLIO DE JOSÉ SANT'ANA DE SOUSA PEREIRA**, representado por **PAULO EDUARDO SAMPAIO PEREIRA** apresentou **EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE**, sustentando a inexigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a cobrança dos valores demandados pelo exequente.

Relata que está sendo executado por **Rui Guilherme Trindade Tocantins**, que reivindica o pagamento de honorários advocatícios decorrentes de serviços prestados em parceria com o falecido **José Sant'Ana de Sousa Pereira**. O exequente fundamenta sua pretensão em um contrato particular firmado em 18/04/2007 entre ele e o falecido, cujo objeto, de acordo com a Cláusula 1, é exclusivamente a divisão de honorários sucumbenciais. O excipiente destaca que o contrato não prevê qualquer divisão de honorários contratuais, limitando-se aos honorários sucumbenciais.

Segundo o excipiente, essa distinção entre os honorários é crucial: os honorários contratuais são aqueles diretamente pactuados entre o advogado e o cliente pela prestação dos serviços, enquanto os honorários sucumbenciais são verbas processuais fixadas judicialmente e pertencem ao advogado que atuou no processo, podendo ser objeto de divisão mediante contrato específico.

No caso em análise, o excipiente argumenta que o título em questão não abrange honorários contratuais, mas apenas honorários sucumbenciais, o que, segundo ele, inviabiliza juridicamente a execução pretendida pelo exequente.

Sustenta que o contrato de 18/04/2007, apresentado pelo exequente como título executivo, refere-se exclusivamente à divisão de honorários sucumbenciais em processos específicos, particularmente os relacionados ao **Grupo Sotave**. De acordo com a Cláusula 11 do referido contrato, o exequente teria direito apenas a 10% dos honorários sucumbenciais nesses processos específicos, sem qualquer previsão de divisão de honorários contratuais.

Alega ainda que, para que um título executivo extrajudicial seja exigível, ele deve conter uma obrigação certa, líquida e exigível. Contudo, o contrato em questão não contempla honorários contratuais, limitando-se a honorários sucumbenciais. Dessa forma, o excipiente defende que o título é juridicamente insuficiente para fundamentar a execução dos valores pretendidos pelo exequente.

Argumenta que o exequente busca indevidamente cobrar honorários contratuais, utilizando-se de um contrato que apenas prevê a divisão de honorários sucumbenciais. Nesse sentido, destaca que o exequente já havia tentado habilitar crédito no inventário do falecido, mas teve seu pedido indeferido, por não se tratar de uma dívida certa e líquida. O excipiente cita o art. 643 do Código de Processo Civil, segundo o qual, na ausência de concordância das partes sobre o pagamento de um crédito, o pedido deve ser remetido às vias ordinárias, e não à execução.

O excipiente ainda relata um histórico cronológico para comprovar que os valores reivindicados pelo exequente não possuem fundamento contratual. Entre os documentos apresentados, destaca-se a **Escritura de Cessão de Crédito SOTAVE x SANT'ANA**, firmada em 1991, com o objetivo de quitar os honorários contratuais devidos até aquela data. Afirma que o exequente, Rui, pleiteia atualmente 10% sobre valores relacionados a transações e cessões de crédito realizadas para o pagamento de honorários contratuais, mas que essas cessões não conferem direito ao exequente, pois referem-se a honorários já quitados ou relativos a contratos específicos de sucumbência.

Além disso, o excipiente menciona a adjudicação de imóveis realizada em processos anteriores à morte do Sr. José Sant'Ana, com destaque para a alienação do **Imóvel B** em 2012. Segundo o excipiente, Rui teve conhecimento da venda deste imóvel desde 2012, conforme demonstrado por sua interposição de agravo de instrumento em 28/05/2012, o que contradiz a alegação de que só tomou conhecimento da alienação em 2017. Dessa forma, argumenta que não há respaldo para o pedido de percentual sobre a venda desse imóvel.

Diante do exposto, requer o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 803, I, do Código de Processo Civil, em razão da inexigibilidade do título executivo para a cobrança de honorários contratuais e a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme prevê o art. 85 do CPC.

Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido de extinção da execução, o excipiente solicita o imediato recolhimento do mandado de penhora, considerando o efeito suspensivo inerente à exceção de pré-executividade.

Sobreveio a decisão agravada lavrada nos seguintes termos:

VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA habilita patronos.

VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA apresenta também EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, com o objetivo de obter a extinção da execução sob os argumentos de ilegitimidade passiva, inexistência de título executivo e prescrição, sob os seguintes fundamentos:

1. **Prescrição e Ilegitimidade Passiva:** Sustenta que, com a homologação da partilha por sentença, transitada em julgado em 07/08/2023 no processo de inventário n.º 0041216-56.2014.8.14.0301, o espólio deixou de existir como sujeito de direitos e obrigações, restando apenas os herdeiros como partes legítimas para responder por eventuais dívidas do falecido, limitada à proporção do quinhão recebido. Invoca o art. 1.997 do Código Civil, que prevê que, após a partilha, os herdeiros respondem pelas dívidas na medida de suas cotas hereditárias.
2. **Inexequibilidade do Título:** Questiona a validade do título apresentado pela exequente, alegando que ele não possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade necessários para embasar a execução. Segundo Vidia, o contrato particular anexado pela exequente contém apenas percentuais (10% a 40%) relativos a ganhos futuros e incertos provenientes de honorários de sucumbência, sem especificação de valores exatos ou datas de vencimento, o que comprometeria sua executividade, conforme art. 783 e 786 do CPC. Dessa forma, afirma que o título não pode ser executado, pois exige prova adicional e não se trata de obrigação certa e líquida.
3. **Prescrição:** Argumenta que, ainda que o contrato fosse exequível (o que nega), ele estaria prescrito. Com base no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, sustenta que a pretensão de cobrança de dívidas constantes de instrumento particular prescreve em cinco anos.
4. Alega que, considerando a data de assinatura do contrato (18/04/2007) ou dos supostos eventos que ensejariam a execução (em 2009 e 2010), o prazo prescricional teria expirado há muitos anos. A execução só foi proposta em 02/09/2024, portanto, fora do prazo legal.
5. **Litigância de Má-Fé:** Arguiu que o exequente age com má-fé ao omitir fatos relevantes, como o encerramento do inventário, e ao incluir o espólio e o ex-inventariante no polo passivo, apesar de ciente de sua ilegitimidade. Vidia também contesta a alegação da exequente de que teria transferido valores ao espólio em 2022, alegando que esses valores foram repassados pela 6ª Vara Federal do Pará via precatório.
6. Além disso, Vidia afirma que o credor recebeu integralmente honorários de sucumbência em várias ações e nunca repassou a parte devida aos herdeiros.

Ao final, a excipiente requer:

- **a concessão de efeito suspensivo** à exceção de pré-executividade, para impedir qualquer medida constritiva até o julgamento da exceção;
- **a extinção da execução** com base na prescrição e na ilegitimidade passiva, nos termos do art. 487, II, ou, alternativamente, do art. 485, IV e VI, do CPC;

- **a condenação da exequente em litigância de má-fé**, nos termos do art. 81 do CPC;
- **a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais** em favor das patronas da excipiente, conforme art. 85 do CPC.

ESPÓLIO DE JOSÉ SANT'ANA DE SOUSA PEREIRA, representado por PAULO EDUARDO SAMPAIO PEREIRA apresenta manifestação no Id. 128549930.

Proferida decisão agravada lavrada nos seguintes termos:

DECISÃO

Trata-se de exceção de pré-executividade oposta tanto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ SANT'ANA DE SOUSA PEREIRA (Id. Num. 128156811) quanto VIDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA (Id. Num. 128247137), ambos devidamente qualificados nos autos.

Na exceção de Id. Num. 128156811, o excipiente (executado) requereu a extinção da execução em razão da inexigibilidade do título (contrato de honorários) que o embasa.

Já na peça de Id. Num. 128247137 alega inexecutabilidade do contrato que embasa a execução, além da ocorrência da prescrição.

Ambas as exceções há requerimento de suspensão da execução.

Pois bem.

A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual no qual a parte executada pode alegar matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo Juízo e independem de dilação probatória para a análise (súmula 393 do STJ).

A nulidade da execução por iliquidez, incerteza ou inexigibilidade do título executivo, bem como a ocorrência da prescrição, consubstanciam matéria de ordem pública, suscetível de cognição incidental no feito até mesmo de ofício pelo juiz, logo, revela-se adequada a via eleita.

No que diz respeito ao efeito suspensivo, entendo prudente sua decretação diante dos documentos que acompanham os autos, bem como os argumentos apresentados pelos excipientes, que podem gerar a anulação da execução.

Ademais a tramitação regular da execução, com a realização da expropriação de bens do executado, certamente ocasionará prejuízos aos herdeiros, bem como à parte exequente, já que esta poderá ser responsabilizada pelos danos que aqueles eventualmente sofrerem com a anulação da execução.

Assim, para evitar prejuízos tanto para parte exequente, quanto para a executada, DETERMINO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO até a apreciação das exceções de pré-executividades.

Consequentemente determino a suspensão de todos os atos constritivos e expropriatórios de bens do executado.

Comunica-se a central de mandado, bem como ao oficial de justiça responsável pela diligência de ID. Num. 125519741.

Após, em respeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, intime-se a parte o excepto (exequente) para que, no prazo de 15 dias, manifeste a respeito das exceções de pré-executividades.

Em seguida, com ou sem manifestação da parte exequente, certifique-se o ocorrido e façam os autos conclusos para decisão.

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Belém, (data constante na assinatura digital).

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM**

Inconformado RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS recorreu a esta instância, por meio do AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0818506-87.2024.8.14.0000, o qual foi julgado, nos seguintes termos:

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO POR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. Caso em Exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que suspendeu a execução de título extrajudicial até o julgamento de exceções de pré-executividade apresentadas pelo espólio e por terceiros.
2. O agravante busca a continuidade da execução de contrato que previa divisão de honorários advocatícios, alegando violação ao art. 919, § 1º, do CPC, inexistência de prescrição e urgência na constrição de bens para garantia do crédito.

II. Questões em Discussão:

1. **Efeito Suspensivo em Exceção de Pré-Executividade:** Necessidade de garantia do juízo para atribuição do efeito suspensivo.
2. **Exigibilidade do Título Executivo:** Se o contrato apresentado preenche os requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, considerando a distinção entre honorários contratuais e sucumbenciais.
3. **Prescrição:** Definição do prazo aplicável (quinquenal ou decenal) para cobrança de crédito oriundo de contrato particular.

III. Razões de Decidir:

1. **Efeito Suspensivo:** A jurisprudência admite sua concessão sem garantia do juízo em exceção de pré-executividade quando há alegações plausíveis sobre nulidade do título ou prescrição, visando evitar danos irreparáveis.
2. **Exigibilidade do Título:** A distinção entre honorários contratuais e sucumbenciais gera incertezas sobre a liquidez e certeza do título, tornando a execução, neste momento, inviável.
3. **Prescrição:** A controvérsia sobre a natureza do crédito impede a definição imediata do prazo prescricional aplicável, justificando a suspensão para análise aprofundada.
4. **Risco de Dano Irreparável:** A liberação de valores aos herdeiros poderia esvaziar a execução, o que torna prudente a suspensão dos atos constitutivos.

IV. Dispositivo e Tese:

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Mantida a suspensão da execução até o julgamento das exceções de pré-executividade.
5. **Tese de julgamento:** "O efeito suspensivo em exceção de pré-executividade pode ser concedido independentemente de garantia do juízo quando presentes elementos que indiquem plausibilidade nas alegações de nulidade do título ou prescrição, em atenção aos princípios da razoabilidade

e da proporcionalidade."

Dispositivos Relevantes:

- **Código de Processo Civil:** arts. 783, 786, 803, I, e 919, § 1º.
- **Código Civil:** arts. 205 e 206, § 5º, I.

Jurisprudência Relevante:

- **STJ, Súmula 393:** Matérias de ordem pública podem ser alegadas em exceção de pré-executividade.
- **TJ-PR, AI 00515411720248160000, Rel. Rosana Andriguetto de Carvalho, julgado em 16/08/2024.**

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

Vistos, etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por **ESPÓLIO DE JOSÉ SANT'ANA DE SOUSA PEREIRA e VÍDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA**, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por **RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS**.

Em síntese, o excipiente/executado requereu a extinção da presente execução, arguindo a inexigibilidade do título executivo extrajudicial apresentado pelo exequente.

Nesse âmbito, consignou que a parte contrária não tem direito sobre os honorários que pretende receber, em razão do contrato firmado entre José Sant'Ana e Rui Guilherme Tocantis não contemplar a divisão de honorários contratuais, mas apenas sucumbenciais, a teor das cláusulas constantes no documento.

Lado outro, Vídia de Lages Figueira Pereira Rocha, afirmando ser filha do executado, ingressou espontaneamente no feito e apresentou objeção à presente execução, na qual defendeu: - 1. a prescrição da presente execução; - 2. a ilegitimidade do polo passivo; - 3. a inexigibilidade do instrumento por não apresentar o valor devido, nem a data de pagamento.

Por fim, o excepto refutou os argumentos destacados pelos excipientes, requerendo o prosseguimento do feito a fim de que sejam penhorados bens do devedor até a satisfação integral do crédito reclamado, que afirma alcançar a quantia atualizada de R\$5.528.170,34 (cinco milhões, quinhentos e vinte e oito mil, cento e setenta reais e trinta e quatro centavos) pela venda dos ativos discriminados nos autos.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de Incidente Processual por meio do qual o executado objetiva o reconhecimento da inexigibilidade do título extrajudicial que embasa a presente demanda executiva, afirmando que os valores pretendidos não têm amparo no contrato apresentado.

Relatou que o instrumento firmado entre as partes trata, exclusivamente, da divisão de honorários de sucumbência nas causas de clientes do primeiro contratante José Sant'Ana (executado), em que tenha havido atuação do segundo contratante Rui Guilherme Tocantis (exequente), seja isoladamente, seja em conjunto, mediante procuração outorgada para ambos ou mais advogados, ou, ainda, por substabelecimento, conforme prevê a cláusula primeira do contrato ajustado entre as partes.

Discorreu, ainda, que, a cláusula 11 do instrumento, contempla o pagamento

ao exequente, de honorários da sucumbência em situações específicas, em valor correspondente a 10% (dez por cento) do que viesse a ser pago pelo Grupo Sotave ao executado José Sant'Ana.

Desta feita, asseverou que o exequente tenta confundir honorários contratuais com sucumbenciais, ao pleitear o pagamento de honorários decorrentes de serviços advocatícios prestados por José Sant'ana de Sousa Pereira ao Grupo Sotave, apresentando instrumento que é claro ao prever apenas a divisão de honorários sucumbenciais entre as partes.

A excipiente Vidia de Lages Figueira Pereira Rocha, por sua vez, defendeu a ilegitimidade do espólio para responder pela presente execução, em face do processo de inventário de seu genitor ter sido extinto e formalizada a partilha, sendo necessária a habilitação de seus herdeiros. Consignou, ainda, a inexecutabilidade do contrato e a prescrição da pretensão.

O excepto/exequente, em resposta, asseverou a responsabilidade do espólio pelas dívidas do falecido e a inexistência da prescrição do seu direito, uma vez que o acordo tem vigência futura, mesmo com a ausência/morte de qualquer dos contratantes.

A objeção de pré-executividade tem cabimento quando fundada em matéria que o Juiz possa conhecer de ofício, como as questões de ordem pública ou as ligadas às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais que sejam flagrantes e dispensem dilação probatória.

No caso dos autos, as matérias invocadas podem ser apreciadas por meio do presente incidente, visto que a prescrição, a inexigibilidade do título e a ilegitimidade da parte são condições essenciais ao prosseguimento da ação, portanto, questões de ordem pública que, inclusive, podem ser apreciadas de ofício pelo julgador.

O art. 786 do Código de Processo Civil enuncia que a ação executiva pressupõe a existência de obrigação ou débito líquido, certo e exigível, sob pena de ser declarada a sua nulidade. Nesse passo, o contrato particular é título executivo extrajudicial, na forma legal, desde que dotado de certeza, liquidez e exigibilidade.

Sabe-se que a inexigibilidade do título decorre da impossibilidade de cumprimento da obrigação estabelecida no instrumento, seja porque o título não está vencido, está sujeito a uma condição ou termo que ainda não foi cumprido, tenha ocorrido alguma irregularidade no curso da ação ou, ainda, a dívida já esteja paga.

O instrumento particular de contrato celebrado entre José Sant'Ana de Sousa Pereira e Rui Guilherme Trindade Tocantins, na data de 18.04.2007, tem como objeto regular a divisão de honorários de sucumbência, nas causas de clientes do primeiro contratante, seja isoladamente, seja em conjunto com o primeira contratante, mediante procuração outorgada para os dois e/ou mais outros advogados, seja por substabelecimento com reservas do primeiro contratante.

O documento, ainda, menciona que, em caso de morte de qualquer dos contraentes, fica o contratante sobrevivente obrigado a conduzir a causa até seu final, admitindo, caso queira, a co-participação executiva de qualquer um dos sucessores do de-cujus, se for advogado ou estudante da ciência do Direito, contanto que, ao final, da demanda, havendo honorários de sucumbência, sejam divididos conforme estabelecido na cláusula 4ª (quarta).

É relevante consignar, também, que o contrato estabelece que caberá ao segundo contratante, a quantia equivalente a 10% (dez por cento) de quanto venha a ser devido, a título de honorários, ao primeiro contratante pelo

Grupo Sotave.

Ora, segundo o disposto no art. 114 do Código Civil, as cláusulas contratuais devem ser objeto de interpretação restritiva, a fim de compatibilizar a vontade dos contratantes com os termos escritos no documento.

Consequentemente, adotando-se a interpretação restritiva prevista em lei para a eficácia do negócio jurídico celebrado entre as partes, entendo que restou assegurado ao exequente o recebimento de percentual sobre honorários contratuais e sucumbenciais recebidos pelo executado do referido cliente, uma vez que o instrumento não especificou a que tipo de honorários se refere.

Percebe-se, então, que o contrato admite a sua execução, já que o mesmo estabelece ao exequente Rui Guilherme Tocantins, o pagamento de prestações futuras relativas a valores a serem recebidos a título de honorários pelo contratante José Sant'Ana, após a pactuação do instrumento, datado de abril de 2007, inclusive, com previsão de repasse após a morte de qualquer deles.

É oportuno destacar que, para assegurar a eficácia executiva do instrumento, o credor apresentou documentos que descrevem os seguintes eventos: - 1. Escritura de rescisão e cessão de crédito formalizado entre o executado José Sant'Ana e Cingular Consultoria, datada do ano de 2010, pelo qual o cedente transfere para a outorgada o crédito que detinha junto ao Tesouro Nacional, a ser recebido pela SOTAVE, oriundo do processo de numeração 34.452 em curso na 5ª vara Federal de Belém (ação de desapropriação), pelo valor de R\$17.500.000,00 (dezessete milhões e quinhentos mil reais) consoante escritura pública de referência 125035531; - 2. carta de adjudicação do imóvel localizado na Av. Pedro Álvares Cabral, nº 3254, nesta cidade, pertencente ao Grupo Sotave e avaliado em R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), extraído do processo de execução nº 0023849-54.2007.8.14.0301, na qual o executado adquiriu o bem como pagamento da dívida de honorários contratuais confessada pelo Grupo Econômico Sotave, conforme documento de id 125035533; - 3. instrumento de promessa de compra e venda celebrado pelo executado José Sant'Ana de Sousa Pereira, em 29/08/2023, do imóvel localizado na Avenida Senador Lemos, nº 2727, nesta cidade, no valor de R\$4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais), o qual foi adjudicado pelo executado como pagamento dos honorários contratuais devidos pelo Grupo Sotave, nos termos do id nº 125035536.

Nesse contexto, deve ser reconhecida a exequibilidade do Instrumento Particular de Contrato firmado entre as partes, visto que por meio dele é possível aferir suas disposições contratuais, inclusive, a estipulação de obrigação futura do executado, logo, apto a aparelhar a presente ação de execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR - INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - FORÇA EXECUTIVA - OBRIGAÇÃO CONDICIONAL - CONCRETIZAÇÃO DO EVENTO FUTURO E INCERTO AVENÇADO - EXIGIBILIDADE - OUTORGA UXÓRIA - DESNECESSIDADE - APELO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 736 do CPC, os embargos do devedor constituem ação de conhecimento, através da qual o devedor se defende da execução forçada.

Foi estipulada entre as partes obrigação condicional que, nos termos

do art. 121 do CCB/02, subordina o pagamento da quantia indicada à ocorrência de acontecimento futuro e incerto.

Não existindo nos autos qualquer elemento capaz de comprovar a desapropriação do imóvel, forçoso é reconhecer a concretização da condição avençada entre as partes e, via de consequência, a exigibilidade da obrigação constante da cláusula segunda do referido aditivo contratual.

Tendo em vista que o título objeto da execução refere-se a obrigação de cunho pessoal, adjeta a contrato de compra e venda de imóvel, não implicando, por si só, alienação ou instituição de ônus real sobre o referido bem, não há que se falar na necessidade de outorga uxória por parte das cônjuges virago.

É de se notar, outrossim, que a ausência de registro do mencionado aditivo não tem o condão de afastar a obrigatoriedade das obrigações avençadas entre as partes. O registro, como cediço, constitui requisito apenas para a transferência do bem móvel e a sua oponibilidade ""erga omnes"", não constituindo pressuposto de validade entre as partes das obrigações constantes do título.

Portanto, possuindo o termo aditivo valor certo e estando devidamente assinado pelo embargante e por duas testemunhas, é de se reconhecer sua força executiva, nos termos do art. 585, II, do CPC.

Recurso a que se nega provimento.

(TJMG - Apelação Cível 1.0188.05.037913-3/001, Relator(a): Des.(a) Eduardo Mariné da Cunha , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/01/2011, publicação da súmula em 01/02/2011)

Além do que, é relevante registrar a legitimidade do espólio para responder pelas dívidas do falecido, conforme prevê o art. 796 do CPC, admitindo-se o ingresso dos herdeiros depois de realizada a partilha dos bens, respondendo cada sucessor dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe couber.

Enfim, o Código Civil preceitua:

Art. 206. Prescreve:

(...)

§5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Assim, é quinquenal o prazo prescricional da obrigação prevista no instrumento particular de acordo que o exequente pretende executar, cujo termo inicial está condicionado à ocorrência do evento futuro previsto no título e a ciência inequívoca da parte acerca da violação/lesão de seu direito, momento em que se torna exigível a obrigação.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO CIVIL. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONHECIMENTO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para propositura de ação de reparação civil é de três anos e tem início com o efetivo conhecimento do dano e de sua extensão, conforme a teoria da actio nata. Tratativas comerciais anteriores ou o mero decurso de prazo contratual não configuram, por si sós, termo inicial para contagem do prazo prescricional, na ausência de ciência inequívoca do dano. A autodenúncia fiscal constitui marco interruptivo para aferição da tempestividade da demanda indenizatória relativos aos tributos assumidos em virtude do reconhecimento do

débito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.075005-6/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2025, publicação da súmula em 19/05/2025).

No caso concreto, a excipiente não comprovou o momento em que o exequente tomou ciência da lesão do seu direito, ou seja, do recebimento dos valores reclamados por parte do executado, portanto, não há a prescrição alegada.

Neste cenário, entendo que não operou a prescrição quinquenal da dívida que está sendo executada, visto que não restou evidenciado no processo a data da efetiva ciência do exequente acerca dos eventos que violaram o seu direito de crédito, que é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional.

Ante o exposto, rejeito a presente exceção de pré-executividade, diante da ausência de prova hábil a desconstituir o título executivo que embasa a presente execução, mantendo-se válida a presente demanda executiva, uma vez que o instrumento de acordo juntado aos autos apresenta eficácia executiva, sendo título líquido, certo e exigível.

Intime-se o exequente para indicar bens do executado passíveis de penhora, observando a ordem legal.

Intime-se.

Belém, datado e assinado eletronicamente. (...)

Vidia de Lages Figueira Pereira Rocha, sucessora de José Sant'Ana interpôs agravo de instrumento, alegando a prescrição do crédito, inexigibilidade e ausência de liquidez do título, e interpretação extensiva indevida do contrato, que trata apenas de honorários de sucumbência.

Sustenta que o ônus da prova foi invertido de forma ilegal e que há **risco de penhora indevida**, requerendo **efeito suspensivo e extinção da execução**.

É o relatório.

DECIDO.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VÍDIA DE LAGES FIGUEIRA PEREIRA ROCHA, na qualidade de sucessora de JOSÉ SANT'ANA DE SOUSA PEREIRA, contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da ação de execução de título extrajudicial promovida por RUI GUILHERME TRINDADE TOCANTINS.

A insurgência recursal repousa sobre a prescrição do crédito, a inexigibilidade e a ausência de liquidez do título executivo, bem como a interpretação extensiva indevida do contrato, que, segundo a agravante, trata exclusivamente de honorários de sucumbência.

Inicialmente, cumpre registrar que a suspensão da execução é medida excepcional, cabível apenas quando há elementos robustos que indiquem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC, aplicado subsidiariamente à espécie.

No caso em exame, o contrato firmado em 18/04/2007 entre as partes prevê a divisão de honorários de sucumbência em causas relacionadas ao Grupo Sotave. Contudo, **não há, na avença, identificação do processo judicial** que teria dado origem à verba, tampouco demonstração do trânsito em julgado da decisão que os teria fixado.

Definido que a cobrança deduzida na execução tem como fundamento a partilha de honorários de sucumbência, **atrai-se, por força do princípio da especialidade normativa, a incidência do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.906/94** (Estatuto da Advocacia), segundo o qual a pretensão de recebimento de honorários sucumbenciais prescreve em **cinco anos, contados do trânsito em julgado da decisão que os arbitrou**.

A peça inaugural **não indica a data do trânsito em julgado da decisão que teria fixado os honorários**, nem mesmo demonstra que tal decisão tenha sido proferida. Não se verifica tampouco qualquer diligência judicial anterior que configure a interrupção do lapso prescricional. Tais omissões são relevantes e impedem, ao menos neste juízo de cognição sumária, o reconhecimento da certeza e exigibilidade da dívida.

Assim, há sérios indícios de prescrição da pretensão executiva, bem como dúvida plausível quanto à liquidez e exigibilidade do título, tornando temerária a continuidade dos atos expropriatórios.

Ademais, a prescrição e as condições da ação constituem matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, consoante assentado pela jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 393). Impõe-se, pois, a suspensão da execução até pronunciamento definitivo do órgão colegiado, a fim de evitar o risco de dano grave e irreversível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para determinar a suspensão da execução de título extrajudicial n. 0870433-62.2024.8.14.0301, inclusive dos atos constritivos e expropriatórios, até julgamento final do presente agravo de instrumento.

Intime-se a parte contrária para querendo apresentar contrarrazões.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém (PA), data do julgamento registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora